

전세사기 예방

A to Z

대학생을 위한 안전한 계약 가이드

📖 과목: 부동산학개론



보증금은 여러분의 전 재산일 수 있습니다.

전세 계약의 전 과정을 4단계로 나누어 사기 예방을 위한 체크포인트를 상세히 알아보고,
실전에서 바로 활용할 수 있는 **실무 중심의 권리분석 역량**을 강화하세요.

🎯 학습목표

✔ 5가지 핵심 학습목표

✔ 공적장부 읽기

등기부등본·건축물대장 읽기 기초 습득

✔ 법적 권리 이해

대항력·우선변제권 취득 요건 이해

✔ 실전 체크리스트

단계별 체크리스트로 실제 계약에 바로 적용

✔ 안전마진 계산

전세가율·안전마진 계산으로 깡통전세 판별

✔ 계약서 작성

표준계약서와 필수 특약 작성법 습득

✔ 위험 요소 식별

위반건축물·신탁 등 위험 요소 차단

💡 오늘의 액션 플랜

- 관심 매물 1곳 전세가율·안전마진 직접 계산하기
- 등기부등본·건축물대장 최신본 발급해 위험 표시하기
- 표준계약서에 넣을 '내 특약' 초안 작성하기

📈 전세사기 현황

1,247

2025년 피해 건수

32.5%

전세사기 증가율

5,500만

최우선변제금액

70%

전세가율 기준

⚠️ 주의사항



전세가율 70% 이하 권장



계약 후 30일 이내 신고 필수



전세보증보험 가입 권장

⚠ 왜 전세사기를 배워야 하나요?

👤 실제 피해 사례

🏠 보증금 미반환

임대인이 보증금을 반환하지 않고 연락을 끊는 경우.
2025년 1,247건 발생

🏢 신축빌라 시세 과장

실거래가 이력이 적은 신축 빌라에서 시세를 과장해 계약

📄 신탁·위반건축물 함정

등기부상 소유자가 신탁회사인 경우 법적 보호 불가

💰 선순위 권리 은폐

기존 임차인이나 근저당권을 숨기고 계약하는 경우

🛡 **보증금은 여러분의 전 재산일 수 있습니다.**
전세 계약의 전 과정을 4단계로 나누어 사기 예방을 위한 체크포인트를 상세히 알아보고,
실전에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심의 권리분석 역량을 강화하세요.

📈 전세사기 현황

1,247

2025년 피해 건수

32.5%

전세사기 증가율

5,500만

최우선변제금액

70%

전세가율 기준

✅ 핵심 체크포인트

- ✓ 전세가율 확인 70% 이하
- ✓ 선순위 권리 확인 필수
- ✓ 공적장부 확인 필수
- ✓ 신고·전입 타이밍 30일 이내

기본 개념 정리



전세

일정 보증금을 맡기고 월세 없이(또는 낮게) 거주하는 임대차 형태

특징: 계약 종료 시 보증금 전액 반환, 월세 부담 없음



보증금

계약 종료 시 반환받아야 하는 목돈으로, 전세 계약의 핵심

위험: 보증금을 돌려받지 못하는 경우가 전세사기



전세사기

권리관계 은폐·허위시세 등으로 보증금 회수를 어렵게 만드는 행위

예방: 등기부등본 확인, 시세 교차검증 필수

전세가율 계산 공식

$$\begin{array}{ccccc} \text{전세금} & & \text{매매가} & & \text{전세가율} \\ 1.2\text{억} & \div & 2.0\text{억} & = & 60\% \end{array}$$

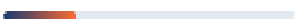
안전 (70% 이하)

강의 로드맵: 전세 계약 4단계

계약 전

매물 확인 및 권리 분석

- ✓ 시세·전세가율 확인
- ✓ 등기부등본 읽기
- ✓ 선순위 권리 확인
- ✓ 위반건축물 체크

진행률  25%

계약 시

신원 확인 및 계약서 작성

- ✓ 임대인 신원 확인
- ✓ 공인중개사 검증
- ✓ 표준계약서 사용
- ✓ 필수 특약 기재

진행률  50%

계약 후

임대차 신고 및 확정일자

- ✓ 임대차 신고 (30일 이내)
- ✓ 확정일자 취득
- ✓ 등기부 재확인
- ✓ 체납세 확인

진행률  75%

잔금/이사 후

전입신고 및 보증보험

- ✓ 전입신고 당일
- ✓ 대항력 확보
- ✓ 우선변제권 확보
- ✓ 보증보험 가입

진행률  100%

핵심 포인트



전세가율 70% 이하 확인



등기부등본 정밀 분석



임대인 신원 확인 필수



확정일자 및 전입신고

계약 전 체크 1: 시세와 전세가율

시세 확인 체크리스트



시세 교차검증

국토부 실거래가, HUG 안심전세, KB/네이버, 인근 중개업소 2~3곳



전세가율 계산

보증금/매매가 = 전세가율 (70% 이하 권장)



신축 빌라 주의

실거래 이력 적으면 시세 과장 위험↑



미끼시세 경고

주변 시세 대비 과도한 호가는 의심

⚠️ 갭통전세 위험

전세가율이 70%를 넘으면 집이 경매에 넘어갔을 때 보증금을 온전히 돌려받지 못할 위험이 큼니다. **매매가 - 선순위 채권 ≥ 내 보증금** 공식을 확인하세요.



안전마진 계산

매매가		선순위 채권		남는 금액
2.0억	-	0.8억	=	1.2억

내 보증금 1.2억 ≤ 1.2억 → 안전

70%

전세가율 기준

5,500만

최우선변제금

📄 계약 전 체크 2: 등기부등본 읽기

📄 등기부등본 구조

등기부등본

최신본 발급일:
2026.04.23

표제 부

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123
면적: 84.5㎡ (25.55평)
용도: **단독주택**

갑구 (소유권)

소유자: 홍길동
등기번호: 12345-2026-0001
권리제한: **압류 없음**

을구 (담보권)

근저당권: 1억원 (채권최고액 1.2억원)
전세권: **없음**
선순위: **1순위**

☰ 핵심 확인 포인트

✓ 표제부 확인

주소·면적·용도 일치 여부

✓ 갑구 확인

소유자·압류·가압류 여부

✓ 을구 확인

근저당·전세권·선순위

✓ 최신본 발급

계약일 3일 이내 발급

⚠️ 주의사항

등기부등본은 **계약일 3일 이내**에 발급받아야 하며, **압류·가압류·가등기** 여부를 반드시 확인해야 합니다.

🛡️ 계약 전 체크 3: 위험 요소 차단

⚠️ 위반건축물

건축물대장에 '위반' 표기 시 보증보험·대출 제약. **최신본 발급 필수**

🏠 신탁 매물

등기부상 소유자가 신탁회사일 경우 **신탁원부** 확인 필요

🏠 다가구 주택

선순위 임차인 보증금 합계 확인. **확인서·통장 사본 증빙**

✅ 보증보험

전세대출 가능 여부·보증보험 **가입 가능 여부** 사전 확인

⚠️ 주의사항

- 전세가율 70% 이하 권장
- 계약 후 30일 이내 신고 필수
- 전세보증보험 가입 권장
- 등기부등본 최신본 발급

📋 위험 요소 체크리스트

- ✓ **위반건축물 확인:** 건축물대장 상단에 '위반건축물' 노란색 표시가 있는지 확인하세요. 위반건축물은 전세자금 대출이나 보증보험 가입이 거절될 수 있습니다.
- ✓ **신탁 매물 확인:** 등기부상 소유자가 신탁회사라면 반드시 '신탁원부'를 발급받아 실제 계약 권한(수탁자 동의 여부)을 확인해야 합니다.
- ✓ **다가구 주택 주의:** 나보다 먼저 들어온 선순위 임차인들의 보증금 합계를 반드시 확인하고, 확인서·통장 사본 등 증빙을 요청하세요.

📋 확인해야 할 서류

- ✓ **건축물대장:** 위반건축물 여부, 용도 확인
- ✓ **신탁원부:** 수탁자 동의 여부 확인
- ✓ **임대차 계약서:** 표준계약서 사용

계약 시 체크 1: 신원·중개 검증

신원 확인 체크리스트

✓ 임대인 신분증 대조
등기부등본상 소유자와 신분증 대조

✓ 대리인 확인
위임장+인감증명서 원본 확인

✓ 공인중개사 검증
등록번호 확인 및 공제증서 수령

✓ 입금 계좌 확인
임대인 명의 계좌로 송금

신원 확인 필수

임대인의 신분증과 등기부등본상 소유자가 **일치하는지 반드시 대조**하세요. 대리인 계약 시에는 위임장과 인감증명서 원본을 확인해야 합니다.

검증 절차

1 임대인 신원 확인
신분증 확인 → 등기부등본 대조 → 소유자 일치 여부 확인 **필수**

2 대리인 확인
위임장 원본 확인 → 인감증명서 확인 → 권한 범위 확인 **필수**

3 공인중개사 검증
등록번호 확인 → 공제증서 수령 → 중개사고 배상책임 보험 확인 **권장**

4 입금 계좌 확인
임대인 명의 계좌 확인 → 영수증 확보 → 이체 내용 기록 **필수**

계약 시 체크 2: 표준계약서와 필수 특약

주택임대차 표준계약서

법무부 제공

✓ 표준계약서 사용
법무부 공식 계약서

✓ 특약사항 기재
임차인 보호 조항

✓ 공인중개사 확인
등록 여부 검증

필수 특약 문구

- 1 "잔금 지급일까지 추가 담보권을 설정하지 않는다"
→ 임대인이 추가 대출을 받는 것을 방지
- 2 "선순위 근저당권을 말소한다"
→ 기존 대출을 정리하고 깨끗한 상태로 인도
- 3 "전세보증보험 가입 불가 시 계약 해제·계약금 반환"
→ 보험 가입이 불가능한 경우의 보호 조항

⚠ 주의: 계약서에 "대리인"이 서명할 경우, 반드시 위임장 원본과 인감증명서를 확인해야 합니다.

계약 체크리스트

-  임대인 신분증 대조
-  등기부 소유자 확인
-  계약금 영수증 확보
-  보증보험 가입 여부
-  잔금 지급 조건 확인
-  열쇠 인도 동시이행

실수하기 쉬운 포인트

-  구두로 약속한 내용을 계약서에 기재하지 않는 것
-  특약 누락 (담보권 설정 금지 등)
-  계약금을 임대인이 아닌 제3자에게 송금

계약 후 체크

계약 후 필수 체크사항

✓ 임대차 신고
계약 후 30일 이내에 신고하여 확정일자 확보

✓ 등기부 재확인
잔금 전 등기부등본 재발급하여 변동 확인

✓ 확정일자 확인
임대차 신고로 자동 부여된 확정일자 확인

✓ 체납 세금 확인
임대인의 국세·지방세 체납 여부 확인

중요: 잔금 전 재확인 필수

계약 후 잔금 지급 직전에 반드시 등기부등본을 다시 발급받아 새로운 담보권·가압류 등 변동이 없는지 확인하세요.

계약 후 타임라인

- 1. 계약 직후 (1~3일)
임대차 신고 및 확정일자 확보
- 2. 잔금 전 (1일 전)
등기부등본 재발급 및 확인
- 3. 잔금 지급 시
계약서, 영수증, 계좌이체 확인
- 4. 이사 후
전입신고 및 보증보험 가입

핵심 포인트

계약 후 30일 이내에 임대차 신고를 완료하고, 잔금 전에 등기부를 재확인하는 것이 보증금을 지키는 핵심입니다.

잔금 및 이사 후 체크

잔금 및 이사 후 체크사항



전입신고 즉시 완료

이사 당일 즉시 전입신고하여 대항력 취득



대항력 확인

전입신고+점유로 대항력 확보



우선변제권 확보

확정일자+대항력으로 우선변제권



보증보험 가입

전세보증금 반환보증보험 가입

최종 확인 필수

잔금 지급 전 반드시 등기부등본을 재발급받아 **계약 후 변동된 권리 관계**가 없는지 확인하세요. 이사 후 전입신고는 **당일**에 완료해야 합니다.

⚠ 실수하기 쉬운 포인트 TOP 5

신축빌라 시세 미확인

실거래가 교차검증 누락으로 시세 과장에 속을 위험

⚠ **주의:** 국토부 실거래가 시스템에서 반드시 확인하세요

임대인 아닌 제3자 계좌 송금

임대인이 아닌 다른 사람 계좌로 보증금 송금

⚠ **주의:** 반드시 임대인 본인 명의 계좌로 입금하세요

특약 누락

담보권 설정 금지, 보증보험 조건 등 특약 미기재

⚠ **주의:** 모든 약속은 계약서에 반드시 기재하세요

전입신고 지연

이사 후 전입신고를 미루어 대항력 상실 위험

⚠ **주의:** 이사 당일 즉시 전입신고를 완료하세요

전세보증보험 미가입

보증금 보호의 최후 수단인 보험 가입 미시행

⚠ **주의:** 보증금을 지키는 최후의 보루입니다

+ 추가 팁

잔금 전 등기부 재발급은 필수입니다

✓ 계약 후 등기부 변경 확인



전세사기 예방 체크리스트

5가지 핵심 포인트를 확인하고 안전한 계약을 완료하세요

📄 체크리스트 다운로드